

통 보

1. 제 목 : 지적 불부합 국유재산 관리 불철저
2. 소관부점 : 0000부점
3. 내 용 :

가. 업무개요

00부점은 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 실태조사, 대장 정리 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법 시행령」 제69조에 따르면 국유재산의 취득, 관리전환, 처분 및 그 밖의 사유로 증감·이동이 있을 때에는 지체없이 그 내용을 대장에 적고 부속도면을 정리하여야 한다고 되어있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제10조에 따르면 관리대장과 함께 재산의 내용에 따라 공부³⁹⁾를 갖추어 두어야 하며, 재산실태조사를 실시하여 변동된 사항이 있으면 관리대장을 재작성 하도록 하고 있다.

39) 토지(임야)대장등본, 등기사항전부증명서, 토지이용계획확인서, 지적(임야)도등본, 개별 공시지가확인서 및 현장사진

따라서, 지적 불부합 등 공부 불일치 사유 발생 시 해당 국유재산의 현황을 확인하여 국유재산의 증감·이동이 발생하지 않았는지 원인을 파악하여야 하고, 그에 따른 관리대장 재작성 및 공부 정리 조치 등 관련 업무를 철저히 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 00부점 소관 국유재산 중 실태조사 시 지적 정보가 없어 지적 불부합 상태로 관리되고 있는 재산의 현황을 점검한 결과

‘00’(대, 0m²) 소재 국유재산의 경우 0000.00.00. 신규 수탁 이후 0000.00.00. 총 0회의 실태조사 시 해당 재산의 지적 정보가 없어 위치 파악이 불가하다는 사실을 확인하였는데도 지적 불부합 해소를 위한 조치⁴⁰⁾를 취하지 않았고

‘00’(철도용지, 00m²) 소재 국유재산의 경우 토지개발사업 시행으로 인해 0000.00.00. 토지대장이 말소되고 0000.00.00. 등기가 말소되었는데, 0000.00.00., 0000.00.00. 총 2회의 실태조사 시 지적 정보가 없음을 확인하였는데도 말소된 공부의 확인 및 대장정리 조치를 하지 않는 등

[표 10] 및 [별지 9] “지적 불부합 해소 및 대장 정리 필요 명세”와 같이 지적 불부합 사유 파악 후 해소가 필요한 00필지와 공부 말소에 따른 대장 정리가 필요한 재산 00필지가 확인되었다.

40) 관할 시·군·구에 지적도 등 관련 공부에 대한 생성 요청 등

[표 10] 지적 불부합 해소 및 대장정리 필요 현황

(단위: 필지, m², 원)

구 분	필지 수	면적	대장가격
-----	------	----	------

“기재생략”

[소관부점 의견] 00부점은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 관할 지자체 등에 지적이동 및 공부폐쇄 원인에 대해 확인을 요청하여 지적 불부합을 해소하고, 공부 말소된 재산을 대장 정리하는 한편, 향후 지적 불부합이 확인된 재산에 대한 관련 업무를 철저히 수행하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

00부점장은 관할 지자체 등 관계기관의 협조를 통해 지적 불부합 사유를 파악 후 지적 불부합을 해소하고, 공부가 말소된 재산은 대장 정리하는 등 후속 조치를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)